RÉSZLETES INDOKOLÁS

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §

A 2005. évi központi költségvetés főösszegei.

2. §

E § szerint a törvény 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását.

3. §

Az Országgyűlés ebben a paragrafusban felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a törvényben jóváhagyott hiányt finanszírozza, a likviditást biztosítsa, az államadósságot és a követeléseket kezelje. E felhatalmazás tág értelemben biztosít keretet államadósság-kezelési műveletekre. A költségvetési év előtt és az év folyamán nem lehet merev, részletes előírásokkal szabályozni a végezhető műveleteket, hiszen az adósságkezelés tényleges lehetőségeit nagy részben befolyásolni fogja az állampapír-piac aktuális helyzete is. Az adott évi részletes műveletekről ezen felhatalmazás alapján majd a költségvetési év lezárása után, a zárszámadás keretében számol be a pénzügyminiszter.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. §

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely céltartalékként a központi költségvetési szerveknél, a közszolgálati média részvénytársaságoknál és a MÁV Rt.-nél foglalkoztatottak létszámcsökkenésével, az EU intézményeiben nemzeti szakértőként alkalmazottak számára külön jogszabályban meghatározott, továbbá a főtisztviselői járandóságokkal összefüggő kifizetések részbeni vagy teljes fedezetére szolgál. A támogatás-igénylés feltételeit a Kormány rendeletben, a MÁV Rt. esetében a gazdasági és közlekedési miniszterrel kötött megállapodás szabályozza.

A létszámcsökkenés (a természetes folyamatok mellett) a feladatellátás ésszerűsítéséből, a szervezetek korszerűsítéséből adódhat, kiadás-, támogatás megtakarítást kell eredményeznie.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

5. §

A javaslat az ÁPV Rt. gazdálkodásának keretszabályait, a 13. számú melléklet a hozzárendelt vagyonhoz kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza. A privatizációs tartalékból csak a korábbi privatizációkhoz kapcsolódó kötelezettségek miatt teljesíthetők kifizetések.

Az ÁPV Rt. kiadási előirányzatait tartalmazó törvényi melléklet szerkezete az EU statisztikai módszertan (ESA'95) szabályaira épül, mivel az ÁPV Rt. is része a kormányzati szektornak. A kormányzati szektor hiányát nem érintik az ÁPV Rt. befektetési jellegű, a kedvezőbb privatizáció előkészítését szolgáló kiadásai, a kárpótlási jegyek bevonása, a megbízásból értékesítendő részesedésekkel, valamint a privatizációs tartalékkal kapcsolatos elszámolások. A társaság többi kiadása rontja a kormányzati szektor egyenlegét.

Az ÁPV Rt. osztalék-fizetési kötelezettsége a társaság ESA'95 szerinti hiányát érintő ráfordításnak minősül, a teljes kormányzati szektor szintjén azonban a hozzárendelt vagyonból származó osztalék bevételt jelent. Az ÁPV Rt. osztaléka a társaság által elvonni tervezett osztalék mértékével egyezik meg.

Az értékesítés előkészítésének költségeit finanszírozó előirányzatok – miniszteri engedéllyel történő – túllépésére ad lehetőséget a javaslat a tervezett volumenű privatizációk akadálytalan lebonyolítása érdekében. A privatizáció és a vagyonkezelés zavartalan lebonyolítása érdekében a javaslat lehetőséget ad arra, hogy a privatizációért felelős miniszter átcsoportosíthassa az egyes előirányzatokat a fő kiadási csoportokon belül (tehát az ESA-hiány rontása nélkül).

A javaslat 2005-ben is lehetőséget ad arra, hogy szigorú feltételek mellett, miniszteri engedéllyel, egyfajta privatizációs technikaként kötvényt bocsáthasson ki az ÁPV Rt.

6. §

Gyakran előfordul, hogy nemzetközi szervezetek azonnali segélyt kérnek a Magyar Köztársaságtól, amit a Kormány teljesíteni kíván. A segélyezés az ÁPV Rt. használaton kívüli vagyonából térítésmentesen történik.

7. §

A javaslat meghatározza, hogy a központi költségvetési szerv a használatában, kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket mely értékhatárig értékesítheti saját hatáskörben a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartása nélkül. Tartalmazza továbbá a kisösszegű követelések értékhatárát.

8. §

A javaslat miniszteri engedéllyel lehetővé teszi a KVI értékesítési bevételeinek állami tulajdonú műemlékekre fordítását.

A kormányzati elhelyezési feladatok esetében az értékesítések, illetve az elhelyezési kötelezettségek időben eltolódnak, nem egyszerre jelentkeznek, illetve előfordulhat, hogy nem a teljes bevétel szükséges az elhelyezési feladatok végrehajtásához. Figyelembe véve az éves költségvetési gazdálkodást, az így keletkező bevétel hatékony felhasználása, valamint a KVI feladatainak minél teljesebb körű ellátása érdekében indokolt a (3) bekezdésben meghatározott bevétel nem csak elhelyezési feladatokkal összefüggő felhasználási lehetősége. Az elsődleges cél ugyanakkor továbbra is az elhelyezési kötelezettségek teljesítése.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

9. §

Ez a rendelkezés központi elvonást ír elő – az Áht. 109/G. §-ának (4) bekezdésében előírt kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetési szervektől az e paragrafusban meghatározott bevételek körében. A kötelezettség ezúttal sem vonatkozik az alapvető funkciók (oktatás, kollégiumi ellátás, egészségügy stb.) ellátásáért fizetett térítésekre, hatósági jellegű és felhalmozási célú bevételekre, átvett pénzeszközökre, valamint az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményekre, a Magyar Tudományos Akadémia kutató intézményeire, ahol az épületek stb. fokozott mértékű felújítása indokolt. A befizetési kötelezettség 1997. óta változatlan 5%-os mértéke 15%-ra nő.

A felesleges vagyon hasznosításának ösztönzését szolgálja, hogy a helyiségek bérbeadásából származó – költségekkel csökkentett – bevételnek csak az 50%-át használhatják fel a központi költségvetési szervek.
Indokolt – a költségvetési szervek széles körében érvényesülő követelményekkel arányosan – továbbá, hogy a kizárólag saját bevételből gazdálkodó intézmények további, konkrét összegű befizetést teljesítsenek az állam javára, ugyancsak a kincstári vagyon utáni részesedés címén.

10. §

E rendelkezés értelmében a HM összes nem vállalkozási tevékenységből eredő bevétele – a meghatározott kivételektől eltekintve – a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

A javaslat szerint a Honvédelmi Minisztérium felhatalmazást kap, hogy a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevételt saját hatáskörben felhasználva – az ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítése, megsemmisítése esetén – az azokkal kapcsolatos költségeire, ingatlan-értékesítés esetén pedig a haderőreform keretében végrehajtandó laktanya-korszerűsítési, lakás-beruházási feladatokra fordítsa.

A paragrafus az általánostól eltérő szabályokat tartalmaz továbbá az OM, az EÜM, valamint a MEH Nemzeti Sporthivatal esetében az ingatlan-értékesítésből származó bevételekre, meghatározva a felhasználás célját.

(5) Az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok – amelyek kincstári vagyonkörből történő kikerülésének – értékesítéséből befolyó bevételt a tárca 12.000,0 millió Ft összeghatárig teljes egészében egészségügyi célú beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra és rekonstrukcióra fordíthatja.

(6) A Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium által alapított közhasznú társaságok, költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevételnek a Nemzeti Sporthivatal saját hatáskörben történő felhasználásának összeghatára 3500,0 millió Ft.

11. §

és

12. §

A javaslat meghatározza – törvényi kötelezettségek alapján – a felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók után járó normatív támogatásokat, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, az MTA tagjainak és doktorainak tiszteletdíját, továbbá a garantált egyetemi tanár illetmény összegét.

E paragrafus a felsőoktatási intézmények közoktatási feladatainak, valamint gyakorló iskoláinak normatív támogatásáról rendelkezik oly módon, hogy a közoktatási feladatoknál a megfelelő önkormányzati normatívával, a gyakorló iskoláknál a normatív hozzájárulás kétszeresével történik a támogatás meghatározása. Eljárási kérdések is szabályozásra kerülnek.

13. §

(1)-(2) bekezdésekhez: Meghatározzák a központosított bevételek körét és nevesítik a beszedésért felelősséget viselő fejezeti vezetőt.

(3) bekezdéséhez:

Az autópályák finanszírozási rendszerének átalakításából származó bevételek (a korábbi évek ráfordításainak visszatérüléseként) a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló konstrukció alkalmazásával realizálhatók.

(4) bekezdéshez:

A sporttörvény szerint a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12%-át, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját – külön jogszabályban foglaltak szerint – a sport támogatására kell fordítani, és a minisztérium költségvetési fejezetében kell megtervezni. E bekezdés tartalmazza, hogy a Sporttal kapcsolatos állami feladatok cím támogatási előirányzata tartalmazza ezen játékadó-bevételek összegét.

(5) bekezdéshez:

A Turisztikai célelőirányzat 5%-a továbbra is ifjúsági turizmus céljára kerül felhasználásra.

Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai

14. §

és

15. §

A törvény ezen szakaszai szabályozzák – a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatásokat.

A törvény 14. §-a alapján a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladat csoportokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok,
- esélykiegyenlítést szolgáló feladatok,
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási feladatok, a lakásfenntartással, valamint a lakáshoz jutással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok,
- az önkormányzati közoktatási feladatok, megkülönböztetve az általános és szakmai jellegű képzést, a művészetoktatást, a kollégiumi ellátást, a fogyatékosok speciális oktatását, valamint külön is kiemelve néhány speciális feladatot (így egyebek mellett a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást, az iskolai étkeztetést, a napközis ellátást),
- a helyi, illetve megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok.

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvény a 8. számú mellékletben egyes közoktatási feladatok, illetve egyes szociális feladatok ellátásához, továbbá a belső ellenőrzési társulások, a hivatásos tűzoltóságok, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásához.

A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat és bizonyos, a 8. számú mellékletben szereplő normatív támogatásokat részletesen, önkormányzatonként és jogcímenként a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé a költségvetési törvény hatálybalépését követően, az Áht. rendelkezéseivel összhangban. Ez szükséges a helyi önkormányzatoknak a költségvetésük megtervezésével kapcsolatos feladataik végrehajtásához, és költségvetésükről külön törvényben szereplő információszolgáltatási kötelezettségük határidőben történő teljesítéséhez.

A törvény 15. §-a további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg.

A törvény 5. számú melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatok felhasználási kötöttséggel járó támogatásainak igénybevételi keretszabályait és összegeit.

A helyi önkormányzatok színházi támogatásának jogcímeit és összegeit a 7. számú melléklet részletezi. A támogatások túlnyomó része a színházépület működtetéséhez kapcsolódik, további támogatás illeti meg az önkormányzatokat a művészeti kiadásokhoz való hozzájárulásként, és pályázati rendszerben részesülhetnek támogatásban az egyéb színházi intézmények és feladatok.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) szabályai szerint beruházási támogatást vehetnek igénybe a helyi önkormányzatok. 2005. évben céltámogatásból induló új beruházások régiónkénti támogatási előirányzatát a 19. számú melléklet tartalmazza, 2005-től a vis maior tartalék önálló címen jelenik meg.

A 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzata és a céljellegű decentralizált támogatás területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív keretének előirányzata összevonásából létrejön a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása.

A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról szóló 2003. évi LV. törvény szerinti építési feladatokra külön jogcímet állapít meg a törvény.

Az önkormányzatok központilag szervezett adatszolgáltatása a törvény tárgyalásának időszakában fejeződik be. A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások így a törvényalkotás folyamatában véglegeződnek.

A törvény e §-a szabályozza, hogy a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásokról és támogatásokról való lemondása következtében felszabaduló összeg mely előirányzatokat és milyen sorrendben növeli. Ez biztosítja, hogy a helyi önkormányzatokat megillető támogatások továbbra is helyi önkormányzati körben, a legindokoltabb területeken kerüljenek felhasználásra.

Itt kerülnek meghatározásra a közoktatási feladatokat ellátó, központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a humánszolgáltatásokat ellátó nem állami intézmények fenntartói és a helyi önkormányzatok közötti feladatátadással, -átvétellel összefüggő előirányzat-módosítási szabályok.

16. §

E szakasz alapján a törvény 6. számú mellékletében foglalt szabályok szerint kiegészítő támogatásra jogosultak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 87. §-ának (1) bekezdésével összhangban – az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható.

17. §

Itt kerül meghatározásra, hogy az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó – az Áht.-ban előírt – kamatfizetési kötelezettség számítása szempontjából mely jogcímek, illetve előirányzatok együttes összege vehető figyelembe a 3., 4. és a 8. számú mellékletekből.

18. §

A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény e szakasza rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülő személyi jövedelemadó bevételről.
A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat – a korábbiakkal azonos arányú – 40%-os részesedés illeti meg. A megosztás részletes szabályait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. E szerint a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A további 30% pedig a 3. és 8. számú melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a megyei önkormányzatokat egységesen,

lakosságszám-arányosan és intézményeikben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat – a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló – jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletében kerül közzétételre, a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg.

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a feladat- és a forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét. Ezért a szabályozórendszer a speciális részösszetevők mellett együttesen, kölcsönhatásban alakítható, illetve értékelhető.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása

19. §

E § határozza meg a beszedett illetékek helyi önkormányzatok és a központi költségvetés közötti megosztásának arányát, a megyei jogú várost megillető illetékbevételt, a megyei/fővárosi önkormányzatot megillető illetékbevételek megosztásának arányait, valamint a felmerült kiadások viselésének szabályait.

A beszedett illetékek szabályozásában (a helyi önkormányzatok egymás közötti és a központi költségvetés megosztási aránya, megyei/fővárosi illetékhivatalok és a megyei jogú városok közötti költségmegosztás) alapvető változás nem következik be.

A végrehajtható illetékhátralékok beszedésének hatékonyságát hivatott növelni az az új rendelkezés, mely alapján 2005-től a Fővárosi Illetékhivatal és a megyei illetékhivatalok a 2004. június 30-án nyilvántartott hátralék meghatározott hányadának az 50%-át akkor is kötelesek befizetni a központi költségvetésbe, ha azt nem szedték be.

20. §

és

21. §

Ezen §-ok tartalmazzák a gépjárműadó átengedésének arányát, a környezetvédelmi bírságból és a települési önkormányzatok termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett adóból, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságok behajtásából és a volt tanácsi vállalatok jogutódainak értékesítéséből származó bevételből való részesedésének arányát. E szabályok 2005-re nem változnak.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

22. §

A törvény a fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályait rendeli alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

23. §

Az (1) bekezdéshez: A törvény meghatározza azokat a szociális támogatási formákat, amelyekhez a helyi önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A (2) bekezdéshez: E szakasz nevesíti azokat a további előirányzatokat, amelyek folyósítása a helyi önkormányzatok részére – az Áht.-ban e körbe soroltakon túlmenően – nettó finanszírozás keretében történik.

A (3) bekezdéshez: A közoktatási feladatokat is ellátó egyházak, illetve kisebbségi, helyi kisebbségi önkormányzatok a kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok útján vehetik igénybe. A kiegészítő támogatás elszámolási rendje is szabályozásra került.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

24. §

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival kapcsolatos állami garanciavállalás keretében a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. Alap) bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiány esetén biztosítja a Kincstári Egységes Számla igénybevételét.

A hitel igénybevétele finanszírozási terv alapján történik. A tervet az Alap kezelője a kormányrendelet szerint készíti el. A terv indokolt esetben módosítható.

A felvett hitelt az Alapok a befolyt bevételeikből soron kívül törlesztik.

25. §

Az E. Alap részére a Magyar Államkincstár a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosítja a forrást a gyermekgondozási díj és a közgyógyellátás folyósításához.

A Ny. Alap részére a magánnyugdíj-pénztári tagdíj bevétel miatti járulékkiesés összegének megtérítése az első háromnegyed évben az előirányzat időarányos mértékéig, október, november hónapokban az éves előirányzat 5 százalékának megfelelő összeggel havonta Kincstári átutalás keretében történik. A törvényi

feltételek szerinti éves elszámolásra és a fennmaradó különbözet megfizetésére december végén kerül sor.

A Ny. Alap kiadásainak támogatása jogcímcsoport előirányzat átutalása az Áht. alapján történik, ha a Ny. Alap éves tervezett bevétele kisebb a teljesítendő kiadások összegénél. A támogatás kiutalása az első háromnegyed évben az előirányzat időarányos összegével, október, november hónapokban az éves előirányzat 5 százalékának megfelelő összeggel történik havonta. A tárgyév december havi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után a tényleges bevételek és kiadások függvényében kerül sor a fennmaradó összeg átutalására az előirányzat mértékéig.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

26. §

Ha az elkülönített állami pénzalapoknál finanszírozási problémák lépnének fel a bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt, akkor a Magyar Államkincstárnak lehetősége van, a pénzügyminiszter egyedi engedélye alapján, az éven belül legfeljebb három hónap időtartamra kamatmentes hitelt nyújtani.

D) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegtől érkező agrártámogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorilleték megelőlegezése

27. §

Az Európai Unió költségvetéséből nyújtott agrártámogatásokat (közvetlen termelői és piaci támogatásokat) a közösségi szabályok értelmében a tagállamnak meg kell előlegeznie. A javaslat ennek feltételeit teremti meg azáltal, hogy a Magyar Államkincstárt felhatalmazza, hogy e célból hitelt nyújtson a magyarországi kifizető ügynökség (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) részére. A hitel felső határát és visszafizetésének szabályait is e rendelkezés részletezi.

A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról fizetett támogatást és a központi költségvetés előirányzatából nyújtott nemzeti kiegészítést a kedvezményezett akkor is igényelheti, ha meg nem fizetett köztartozása van. Az utóbbi támogatás esetében azonban a kedvezményezettet csak a köztartozás megfizetése után megmaradó összeg illeti meg.

28. §

Az intervenciós felvásárlás finanszírozásának és elszámolásának szabályait tartalmazza.

29. §

A cukorilleték befizetése megelőlegezésének, a hitel visszafizetésének szabályait tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és a társadalmi önszerveződések támogatása

30. §

A humánszolgáltatást végző intézményt fenntartó – egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és egyéni vállalkozó – a helyi önkormányzatot megillető jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulásban és támogatásban részesül a központi költségvetésből.

(1) bekezdés b) pont: a közoktatási tevékenységet végző gazdasági társaság és a képzésbe a 2003-2004. évtől belépettekre tekintettel az egyéni vállalkozó a normatíva 30%-ára jogosult. A közoktatási intézményt fenntartó közhasznú társaság továbbra is az önkormányzati normatíva 100%-ra jogosult.

(1) bekezdés g) pont: a nem állami fenntartású intézmények által ellátott egyes szociális feladatoknak a központi költségvetésből történő normatív hozzájárulása, felhasználásának szabályai. A normatív támogatások rendszerének megváltozása nyomán a nem állami, egyházi fenntartók is nyújthatják azokat az alapellátásokat, amelyeket eddig csak az önkormányzatok nyújthattak. Bekerült a normatívan finanszírozott körbe a családi napközi ellátás is.

(1) bekezdés h) pont: azok a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók, amelyek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat látnak el részesülhetnek a humán szolgáltatások normatívájában, de tekintettel arra, hogy profitorientált szervezetekről van szó, a normatíva 30%-ára jogosultak.

(2) és (4) bekezdés: az egyházak és az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények kiegészítő támogatásban részesülnek. A szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti közfeladatot ellátó egyházak kiegészítő támogatása a normatíván felül felmerülő működési költségek fedezetére szolgál. Ennek összege a normatíva – külön törvény által meghatározott – százaléka. Valamennyi közoktatási és szociális intézményt fenntartó nem állami szervezet köteles a normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a kiegészítő támogatást az általa fenntartott intézmény támogatására fordítani.

(5) bekezdés: a normatív hozzájárulásban és támogatásban, valamint kiegészítő támogatásban részesített humánszolgáltatók a támogatást nyújtó minisztériumok azonos célú, tárgyévet követő év előirányzatai terhére/javára számolnak el.

(6) bekezdés: a közoktatási normatíva, valamint kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(7) bekezdés: a közoktatási tevékenységet végző humánszolgáltató normatív és kiegészítő támogatást csak a működési engedélyében meghatározott létszám után vehet igénybe.

(8) bekezdés: a nem állami intézmény fenntartója a kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézmény támogatására fordítani.

(11) bekezdés: a szociális törvény és az Áht. közötti ellentmondást oldja fel, úgy hogy - az Áht. szabályainak megfelelően – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának, amennyiben az olyan közhasznú társaság, melyben központi költségvetési szerv többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, az intézmény működőképességének fenntartását biztosító összeget, a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlán kell tartania, nem pedig a szociális törvény szerinti bankszámlán.

(12) bekezdés: a normatív hozzájárulás és támogatás, a kiegészítő támogatás igénylésének jogszabályi feltételeit és az elszámolás szabályszerűségét a Magyar Államkincstár, valamint a közoktatási területen az OKÉV ellenőrzi.

(13) bekezdés: a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságok továbbra is megkapják az átvállalt közfeladattal arányos állami támogatást.

31. §

A 2005. évi 1%-os SZJA rendelkezések - egyházak melletti alternatív - kedvezményezettje a parlagfű-mentesítés és a társadalmi bűnmegelőzés feladatának támogatása.

32. §

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. A pártalapítványokat e törvény szerinti mértékben megillető támogatás biztosítására a Kormány kap felhatalmazást.

Itt jelenik meg a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása is, melynek felhasználásáról az Országgyűlés – kijelölt bizottságainak javaslata alapján – dönt.

Ötödik Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

33. §

A javaslat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány által vállalható új egyedi kezességek mértékét.

34. §

Az államháztartási törvény tervezett módosítása szerint 2005-től az állami és önkormányzati fenntartású múzeumok által rendezett, külföldi műtárgyak bemutatását szolgáló, időszakos garanciák önálló állami kötelezettségvállalásként jelentkeznek. 2005-től tehát e garanciák nem az egyedi kezességvállalások keretét terhelik, hanem a törvényjavaslat szerint – a tervezett kiállítások alapján – külön keretet állapít meg ezekre az Országgyűlés.

35. §

Rendelkezik a nemzetközi pénzügyi szervezetektől és egyéb pénzintézetektől felvételre kerülő hitelekhez kapcsolódó – kereten kívül vállalható – kezességvállalások feltételeiről.

36. §

A javaslat rendelkezik a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által felvett, éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó állami kezességvállalásokról, az általa nyújtott garanciákról és az árfolyam-garancia feltételeiről.

37. §

A volt tanácsi kötvények beváltásából keletkezett, központi költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség rendezését szabályozza.

38. §

Meghatározza az Eximbank Rt. forrás-szerzésének és vállalható garanciaügyleteinek, valamint a Mehib Rt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állományának összegét. A 2005. évi garancia- és biztosítási kereteket indokolt változatlan forintösszegben jóváhagyni.

39. §

Meghatározza a Hitelgarancia Rt. által vállalható készfizető kezesség feltételeit, összegét és a központi költségvetés viszontgaranciájának mértékét. A kis- és középvállalkozások hitelezésében tapasztalható tendenciák alapján a Hitelgarancia Rt. kezességvállalási keretének szinten tartását rendeli e paragrafus. Az Egészségügyi Hitelprogram végrehajtása érdekében lehetővé teszi az MRP szervezetek számára is a Társaság kezességvállalását.

40. §

A rendelkezés meghatározza az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség feltételeit, összegét és a központi költségvetés viszontgaranciájának mértékét, a vállalások felső összeghatárát.

41. §

A diákhitelezési rendszer finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról rendelkezik.

42. §

A kezességvállalási díj felszámítását, mértékét és esetleges elengedését szabályozza.

43. §

A kezességbeváltásokat előirányzat hiányában is ki kell fizetni, a javaslat a be nem tervezett, de esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről rendelkezik.

44. §

Az állam készfizető kezességet vállal a fiatal párok lakásvásárlásához, illetve lakásépítéséhez annak érdekében, hogy segítse a megtakarítással még nem, de megfelelő jövedelemmel rendelkező fiatalok lakáshoz jutását. A kezesség a hitelből megvásárolt vagy épített ingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó kölcsönrészre vonatkozik, de legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 100%-áig terjedhet. A kezesség érvényesítése esetén az adós tartozása adók módjára behajtandó köztartozássá válna. A kezesség feltételeit és részletszabályait rendelet fogja rögzíteni.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

45. §

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek – függetlenül az év közben esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől , fenntartja az előirányzatok megváltoztatásának jogát a pártok, a pártalapítványok, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, valamint az egyházak támogatása tekintetében.

Rögzíti továbbá a törvény, hogy az I-VI., a VIII. és a XXX. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatának főösszegei csak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthetők az Áht. 46. §-ában rögzített veszélyhelyzet kivételével, vagy ha e fejezetek kezdeményeznek átcsoportosítást. Változás a 2004. évi szabályozáshoz képest, hogy a rendelkezés a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetre is vonatkozik. Ezt indokolja a GVH előzőekhez hasonló jogállása.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

46. §

A törvény ezen paragrafusa nevesíti azon előirányzatok széles körét, amelyeknél a teljesülés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül is eltérhet az előirányzattól, mivel azok alakulására az előirányzat felett rendelkezni jogosultnak közvetlen ráhatása nincs.

A (2) bekezdés értelmében a Folyósított ellátások utáni térítés alcím kiadási előirányzata a nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás emelése végrehajtásával összefüggésben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által teljesített tételes elszámolás alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter engedélyével túlléphető.

47. §

és

48. §

Ezen paragrafusok külön szabályokat fogalmaz meg az APEH és a VPOP érdekeltségi rendszerére.

49. §

Ezen paragrafus külön szabályokat fogalmaz meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek érdekeltségi rendszerére.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

50. §

Felhatalmazó rendelkezés a Kormány számára szervezeti, szervezési intézkedésekhez szükséges feltételek zökkenőmentes megteremtésére a tisztán saját bevételből gazdálkodó központi költségvetési szervek vonatkozásában.

Az üzemben tartási díj-bevétel kiegészítésére szolgáló előirányzat felhasználatlan része – rendszeren belül maradva - a közszolgálati műsorszámok támogatási keretét gyarapítja.

A költségvetés céltartalékának átcsoportosítására hatalmazza fel a pénzügyminisztert. Az intézkedés felmérésen alapul. A Közszolgálati média részvénytársaságok esetében – 4. § (3) bekezdésben foglaltak szerint – az átcsoportosítás és az intézkedés a Kormány hatásköre.

A nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott (nem hitéleti) képzésének együttes támogatási előirányzata jól tervezhető, megoszlása ugyanakkor a tárgyévi korrekcióval módosulhat. Ez előirányzat-átcsoportosítást tesz szükségessé, melyet – az Áht. általános szabályától történő eltérésként – a felhatalmazás tesz lehetővé.

A rendelkezés a közoktatási humánszolgáltatások támogatásának a tervezettet esetlegesen meghaladó forrásszükségletének kezeléséhez ad felhatalmazást az oktatási miniszter részére.

A szociális célú humánszolgáltatások 2005. évi normatív támogatási előirányzatai amennyiben év közben túlteljesülnek, abban az esetben felhatalmazást kap ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, hogy a túllépésnek megfelelő a forrást a fejezeten belül más előirányzata terhére átcsoportosítsa.

A haderőreform végrehajtásával összefüggő szervezeti változások, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezhető nemzetközi feladatok megvalósítására kellően indokolt esetben a honvédelmi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre a tárca költségvetésén belül.

Az előre nem tervezhető nemzetközi feladatok megvalósítására indokolt esetben a belügyminiszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre a tárca költségvetésén belül.

A rendelkezés a folyamatos finanszírozás érdekében ad felhatalmazást a gazdasági és közlekedési miniszter részére a megjelölt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Unió 2007-2013. közötti költségvetéséből Magyarország a jelenleg rendelkezésre álló uniós forrásokhoz képest minden bizonnyal jelentően nagyobb mértékű támogatásban részesülhet. A források tényleges lehívásának azonban előfeltétele, hogy 2007-re jól kidolgozott projektjavaslatok álljanak rendelkezésre. E § megteremti annak a lehetőségét, hogy ezen projektek előkészítése már 2005. folyamán elkezdődjön.

A rendelkezés a felsőoktatási intézmények hosszú távú kötelezettségvállalásainak főbb szabályait, speciális korlátait és részbeni átvállalása lehetőségét rögzíti.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 2005. évi normatív támogatás előirányzata amennyiben év közben túlteljesül, abban az esetben felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy a túllépésnek megfelelő forrást a fejezeten belül más előirányzata terhére átcsoportosítsa.

A határon túli magyarok programjainak hatékonyabb végrehajtása szükségessé teheti, hogy a külügyminiszter – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – átcsoportosítást hajtson végre a fejezeti kezelésű előirányzaton belül.

51. §

A gazdasági növekedés függvényében szükséges az államháztartás egyensúlyi helyzetének biztosítása.

52. §

A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő, egyes előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezetért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök pontos – az általánostól eltérő – meghatározása.

53. §

A paragrafus meghatározza azon összegeket, melyekre 2005-ben a szakmailag felelős minisztériumok, költségvetési szervek kötelezettséget vállalhatnak. A rendelkezés megteremti annak a lehetőségét, hogy a közösségi források lekötésével teljes mértékű és minél gyorsabb legyen az európai uniós pénzeszközök felhasználása.

54. §

A paragrafus meghatározza azon összegeket, melyekre 2005-ben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében kötelezettség vállalható. A rendelkezés megteremti annak a lehetőségét, hogy a közösségi források lekötésével teljes mértékű és minél gyorsabb legyen az európai uniós pénzeszközök felhasználása.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

55. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerint a járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A jogszabály (1) bekezdése a törvényi előírást teljesíti.

A társadalombiztosítás nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a határozza meg a nyugdíjemelés számításánál alkalmazott módszert. E paragrafus (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy milyen nettó átlagkereset és fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni a 2005. évi emelésnél.

56. §

A köztisztviselői törvény értelmében (43. § (1) bekezdés) az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

Az államháztartásról szóló törvény szerint (93. §) az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatának 50%-a használható fel jutalomra intézményi szinten. E korlát alól a költségvetési törvényben lehet felmentést adni. A bevételek beszedésében közreműködők érdekeltségének ösztönzése indokolja, hogy az APEH, a VPOP, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint a (fő)polgármesteri és megyei önkormányzati hivatalok kizárólag adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői mentesüljenek e szabály alól.

Itt kell rendelkezni a teljesítményösztönzési keret képzéséről is.

57. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint (69. §) az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.

Az államháztartási törvény új szakaszaként beiktatott 93/A. §-ának értelmében az ösztönző bérkeret mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A mérték vetítési alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata.

58. §

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvények értelmében a legalacsonyabb bírói/ügyészi alapilletményt – 1. fizetési fokozat – évenként az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A legalacsonyabb bírói/ügyészi alapilletmény 2005-ben 6%-kal emelkedik. Meghatározza a törvény, továbbá a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj mértékét.

59. §

(1) bekezdéshez: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20.§ (8) bekezdése szerint az emelt összegű rendszeres támogatás összegét az Országgyűlés a költségvetési törvényben állapítja meg.

(2)-(3) bekezdéshez: A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése, illetve 66/L. § (1) bekezdése alapján a nevelőszülői, illetve a hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összegét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg.

(4) A gyermekgondozási díj 2005. évre vonatkozó havi maximális összegének a megállapítása

(5) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (3) bekezdése szerint a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismerhető havi költségét a költségvetési törvény állapítja meg.

60. §

Ez A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Közokt. tv.) meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapját határozza meg.

A Közokt. tv. 19. § (6) bekezdése szerint a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás összegét a költségvetési törvény állapítja meg.

61. §

A felnőttképzési normatív támogatás 2005. évi mértéke 370 Ft/óra/fő, a fogyatékos felnőttek részére biztosított általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke pedig 740 Ft/óra/fő.

A felnőttképzés létszámkeretének meghatározásáról a Kormány a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter javaslatai alapján dönt.

62. §

A paragrafus rendelkezik a kárpótlási jegyek alapján folyósított életjáradék, a 2005. március 1-je után megállapított életjáradék, a Párizsi Békeszerződésről szóló törvény alapján megállapított életjáradék, valamint a termőföld állam által életjáradék ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII.9.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint folyósított életjáradék, valamint a 2005. március 1-je után megállapított életjáradék összeg emelésének módjáról.

63. §

A műsorterjesztési költségekhez igazodó támogatás folyósítását szabályozó és pontosító végrehajtási rendelkezés. Évek óta része a költségvetési törvénynek, változatlan szöveggel.

64. §

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettségét állapítja meg a törvény.

65. §

A költségvetés-politika kiemelt célja a decentralizáció. A rendelkezés külön mellékletben foglalja össze a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok döntési körébe tartozó decentralizált programok, önkormányzati fejlesztési támogatások, továbbá egyes elkülönített állami pénzalapok előirányzatait és azok

régiónkénti összegeit. A Kormány hatáskörébe utalja a decentralizált előirányzatok felhasználási szabályainak meghatározását.

66. §

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben a vállalkozások rendelkezésére álló központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

67. §

Az elkülönített állami pénzalapok bevételét és kiadásait tartalmazó melléklet jóváhagyásáról rendelkezik, valamint rögzíti, illetve felsorolja azokat az előirányzatokat, amelyek automatikusan túlteljesülhetnek. A § rögzíti még a Munkaerőpiaci Alap központi költségvetésbe teljesítendő befizetéseinek összegét, valamint a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program MPA-ra háruló hazai társfinanszírozásának mértékét.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

68. §

E törvény 12. számú melléklete a társadalombiztosítási alrendszer főösszegeit, egyenlegét, főbb kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti tárgyévi hiányának rendezésére a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

69. §

A törvényjavaslat 10. számú melléklete az Ny. Alap főösszegeit, egyenlegét, a kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

70. §

A törvényjavaslat 11. számú melléklete az E. Alap főösszegeit, egyenlegét, a kiadások és bevételek címek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL, AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

71. §

E szakasz nevesíti a Ny. Alap és az E. Alap azon kiadási előirányzatait, melyek esetében a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. E szerint a kiadások közül módosítás nélkül is túlléphetők a nyugellátások, a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj, a kártérítési és baleseti járadék, a külföldi gyógykezelés, a gyógyszertámogatás kiadásai, a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása, az anyatejellátás, az utazási költségtérítés, a nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai, az egyéb kiadások és a vagyongazdálkodás kiadási előirányzat.

Az egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter és a pénzügyminiszter különleges jogosítványai

72. §

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi miniszter részére, hogy a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek kiadási előirányzatai között a pénzügyminiszter egyetértésével év közben átcsoportosításokat hajtson végre és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímei együttes kezeléséről döntsön.

A (2) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi miniszter részére, hogy a speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím előirányzatról a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatra, valamint a gyógyszer termékek évközi átsorolása esetén ezen jogcímek között átcsoportosítást hajtson végre a pénzügyminiszter egyetértésével.

A (3) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi miniszter részére meghatározott feltételek teljesülése esetén a háziorvosok racionális gyógyszerfelírásának ösztönzésére.

A (4) bekezdésben felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, az E. Alapnál, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, az Ny. Alapnál, hogy a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztés és kamatkiadás előirányzatot meghaladó többlete esetén a megfelelő előirányzatokat a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve az ezen felüli teljesítés meghaladhatja az előirányzatot.

A (5) bekezdésben az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felhatalmazást kap, hogy az évközi nyugellátás emelése végrehajtásával összefüggésben a Ny. Alap Központi hivatali szerv és Igazgatási szervek személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzat túlteljesülését a tételes elszámolás alapján engedélyezze.

A (6) bekezdés felhatalmazást ad

- az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter részére a Ny. Alapból folyósított méltányossági ellátások kifizetésére fordítható keretösszegek közötti,
- az egészségügyi miniszter részére az E. Alapból folyósított pénzbeni méltányossági ellátási keretösszegek közötti

évközi átcsoportosításra.

A (7) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi miniszter részére, hogy engedélyezze az E. Alap működési kiadásainak meghatározott mértékű túllépését a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések előirányzaton felüli többlet, valamint az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése címen az E. Alapnál jelentkező bevételek esetén.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

73. §

A paragrafus rendelkezik az E. Alap zárt ellátási kiadási előirányzatai felhasználása időarányos mértékhez viszonyított túllépésének évközi engedélyezési szabályairól.

74. §

A szakasz meghatározza a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmát.

75. §

A javaslat felhatalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP), hogy az egyhavi illetménynek, illetve személyi alapbérnek megfelelő külön juttatás kifizetéséhez az E. Alap gyógyító-megelőző ellátásból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyév január hónapjában előleget folyósítson. Az előleget az OEP 11 havi egyenlő részletben vonja le a finanszírozás összegéből tárgyév február hónaptól kezdődően.

76. §

Az OEP a gyógyszertárak részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátásának érdekében kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat. Az (1) bekezdés alapján az előleg folyósítására a gyógyszertámogatási kiadások finanszírozására szolgáló keretösszegből összesen 8000,0 millió forint fordítható.

A (2) bekezdés értelmében az Egészségbiztosítási Alap gyógyászati segédeszköz támogatás, valamint a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása előirányzatai tartalmazzák a vénykezelési díj fedezetét is.

A (3) bekezdés szerint az E. Alap gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzata tartalmazza az OEP által a járóbeteg szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

77. §

A javaslat szerint 2005-ben Magyarország lakosságának már 50%-a, közel öt millió állampolgár részesülhet egészségügyi ellátásban az irányított betegellátási modellkísérletben. Lényege, hogy a modellkísérletbe tartozó lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott szolgáltatásokat és annak költségeit egy erre a célra alakult és az OEP-pel szerződött szervezet (szervező) folyamatosan figyelemmel kíséri, igénybevételüket szakmai eszközökkel szabályozza és a lehető leghatékonyabb irányba tereli. A bővítés új szervezők befogadását teszi lehetővé nyílt pályázat útján. A szervezőknek törekedniük kell a – kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott – kistérségi határok figyelembevételével zárt

földrajzi területi lefedettségre, Budapest kivételével. Egy szervezőhöz minimum 100 ezer fő, maximum 450 ezer fő tartozhat.

Az ellátásszervezők munkájuk támogatására, a szerződéskötéstől számított egy évig 500 Ft/fő szervezési díjat, majd ezt követően 200 Ft/fő díjat kapnak évente. A folyamatos egészségmegőrző és egészségmegelőző, valamint egészségfejlesztési tevékenységük kiadásainak fedezetére ún. prevenciós díjat kapnak, amelynek összege 600 Ft/fő/év.

A szervező számára az OEP ún. elvi számlát vezet, amelynek bevételi oldalán a teljes körű egészségügyi ellátás korcsoportos, fejkvóta szerint, férfi-nő bontásban finanszírozási előirányzatonként kerül meghatározásra. Az elvi számla kiadási oldalán szerepel a modellben résztvevő TAJ számok által az ország bármely egészségügyi szolgáltatójánál igénybe vett ellátások és támogatások OEP által finanszírozott összege. A modellben résztvevők abban érdekeltek, hogy az elvi folyószámla- bevétel nagyobb összeget képviseljen a tényleges kiadásnál, mert a különbözetet az OEP elszámolja és kifizeti számukra. 20% közös kockázati alapot képeznek azáltal, hogy az elvi számla "megtakarításának" csak 80%-a kerül elszámolásra.

A törvényjavaslat lehetőséget ad az OEP-nek pályázat kiírására azon háziorvosok részére, akik nem vesznek részt a modellben az egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenység végzésére.

78. §

Az (1) bekezdés a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás és a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés keretösszegét határozza meg.

A (2) bekezdés meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. §-a és 50. §-a alapján az OEP főigazgatója különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást engedélyezhet. Meghatározott keretösszegig engedélyezhető a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyógyító-megelőző ellátás, gyógyszertámogatás és gyógyászati-segédeszköz támogatás előirányzatok terhére méltányossági kifizetés.

79. §

A szakasz az Ny. Alap és az E. Alap világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra szánt előirányzatait határozza meg.

80. §

A javaslat értelmében az E. Alap 2005-ben 50,0 millió forinttal biztosítja a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásának lehetőségét.

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

81. §

A szerencsejáték törvény módosítása – a sorsjátékok játékadó alapjának és mértékének módosításával, illetve a nyereményekre fordítható rész emelésével – lehetővé teszi, hogy a Szerencsejáték Rt. a sorsjegyeknél forgalomnövekedést érjen el. A javaslat rendezi a lottójátéknak és jokerjátéknak nem minősülő más számsorsjátékok játékadójának mértékét.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

82. §

A hatályos köztisztviselői törvény értelmében, ha a köztisztviselő olyan felsőfokú iskolai végzettséget szerez, amely nem szerepel a feladatköréhez szükséges képesítési előírások között, de a köztisztviselő a szakképesítési előírásoknak megfelel, az új végzettségének megfelelően kell átsorolni. A javasolt módosítás szigorít ezen az előíráson oly módon, hogy az átsorolás csak a feladatkörre előírt szakirányú iskolai végzettség megszerzése esetén kötelező (a tanulmányi szerződéssel rendelkezőkre első ízben a 2005/2006. tanévben megszerzett felsőfokú iskolai végzettségek esetében kell alkalmazni).

A módosítás hatályon kívül helyezi a rekreációs szabadság jogintézményét. Vitatható a jogintézmény eredeti céljának érvényesülése, veszélyezteti a szervezeti működés folyamatosságát, továbbá indokolatlan terhet hárít a többi munkavállalóra.

Az alapilletménytől való eltérés +20%-ról +40%-ra módosul.

A KSH területi szervezeti egységeiben foglalkoztatottak az átszervezést követően is a jelenlegi mértékű illetménykiegészítésben részesülnek.

A módosítással megszűnik a kiemelt nyelvek után járó nyelvpótlék alanyi jogúsága. Célja a díjazás tényleges és elismerhető használathoz kötése. Ugyanakkor a céljuttatás szabályainak módosításával lehetőség lesz többletfeladat ellátásának elismerésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

83. §

A közszférában foglalkoztatott más személyekhez hasonlóan a közalkalmazottak esetében is megszűnik a jogviszony a törvény erejénél fogva a jelzett életkor betöltésével. Átmeneti rendelkezésként állapítja meg a törvény, hogy 2005. december 31-én szűnik meg a munkaviszony, ha a munkavállaló a 2005. év előtt töltötte, vagy 2005-ben tölti be 70. életévét. A módosítás újraszabályozza továbbá a közalkalmazottak számára megállapítható ösztönző kereset-kiegészítést.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

84. §

Áht. 11/A § (3)

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból finanszírozott Operatív Programok, illetve a Kohéziós Alap támogatásai esetén az állami támogatási előirányzat kezelője és az előirányzatok felhasználásáért, lebonyolításáért szakmailag felelős szervezet nem egyeznek meg egymással. A vagyonnyilatkozatokat a szakmailag felelős szervekhez indokolt beadni, ezért szükséges a hatályos rendelkezés módosítása.

Áht. 12/A. § (3)

A javaslat a pénzügyminiszternek az Áht. 48. §-ában rögzített feladatai módosulásával függ össze. Az éven belüli és az éven túli kötelezettségvállalásoknál figyelembe kell venni, hogy a Kormány által szabályozott feltételekkel és mértékben a kötelezettségvállalások egyes típusainál a pénzügyminiszter lesz jogosult azok jóváhagyására.

Áht. 13/A. § (5)

A módosítás lehetőséget ad arra, hogy a támogatás igénybevevője egyszerűbb módon tudja igazolni, hogy nincs köztartozása.

Áht. 18/B. § (1) l)

(1) A módosítás megteremti a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személyek – területfejlesztési tanácsok, kistérségi társulások – törzskönyvi nyilvántartásának a jogalapját.

Áht. 18/B. § (1) x)

A fizetendő cukorilletéket – annak befolyásáig – a Magyar Államkincstár által nyújtott kamatmentes hitellel meg kell előlegezni.

Áht. 18/B. § (3)

Azt rögzíti a paragrafus, hogy a Kincstár a továbbiakban egyes szolgáltatásait térítés ellenében végzi.

Áht. 18/C. § (7)

A Kincstár által felszámítható térítés mértékét kormányrendeletben kell megállapítani.

Áht. 18/C. § (16)

Az Alkotmánybíróság 4/2004. (II. 20.) AB határozatában döntött a közalapítványok kötelező kincstári számlavezetésének alkotmányellenességéről – megsemmisítve az Áht. 18/C. § (6) bekezdésének d) pontját –, ezért az Alkotmánybíróság határozatával összhangban álló rendelkezést kell beépíteni a törvénybe.

Áht. 26. § (4)

A módosítás arra ad lehetőséget, hogy az általános tartalékból ténylegesen fel nem használt összeget az adott év során fel lehessen használni.

Áht. 33/B és 33/C.

Az Áht-ban külön szabályozást igényel a kiállítási garancia, mivel a kezességvállalás általános szabályai nehezen alkalmazhatók a biztosítási jellegű állami kötelezettségvállalásra. Az egyedi kezességvállalások konstrukciója alapvetően a hitelviszony-típusú kötelezettségekhez illeszkedik, a kiállítások esetében pedig biztosítási jellegű állami kötelezettségvállalásról van szó. Kiállítási garancia kizárólag állami és önkormányzati múzeumoknak adható, így kezességvállalási díjat nem kell felszámítani, hiszen azt úgy is a részükre juttatott költségvetési forrásokból fizetnék. Ugyanezen okból célszerű az esetleges kezességbeváltásból keletkező tartozás behajtásától is eltekinteni.

A kiállítási garancia „intézménye” azt is lehetővé teszi, hogy a nagy értékű nemzetközi kiállítások kereskedelmi biztosítási díját az Állam megtakarítsa, és azt is inkább a kultúrára fordítsa.

Áht. 41. § (1)

Az ÁSZ a Kormánynak javasolta, hogy a pótköltségvetési kötelezettség feltételeit szigorítsa.

Áht. 48. § b) és q)

A pénzügyminiszter feladata kibővül azzal, hogy a költségvetés végrehajtása során - a központi költségvetés likviditásának, valamint a feltételek és a kötelezettségek tárgyévi és következő évre (évekre) tervezett biztosítására - megelőző intézkedéseket kezdeményezzen a Kormánynál az előirányzatok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá, hogy a Kormány által meghatározott típusú és nagyságrendű kiadásokra vonatkozóan a kötelezettségvállalás csak a jóváhagyásával történjék. Az előírás a Ptk. 215. §-án alapul, a pénzügyminiszter jóváhagyásának megtörténtéig a szerződés nem jön létre, de a felek nyilatkozatukhoz kötve vannak.

Áht. 64. § (8)

A meghatározott feladatellátásra létrejött társulások jogosultak a feladatellátáshoz szükséges központi költségvetésből származó hozzájárulásokra. Az igénylésre és

az elszámolásra vonatkozó szabályokat eddig az éves költségvetési törvény szabályozta, indokolt ennek átemelése az Áht.-ba.

Áht. 64/D. § (1)

A módosítás lehetővé teszi az ügy jogerős lezárását a következő évben, amennyiben a tárgyévet követő év végéig az eljárás elhúzódása miatt a felülvizsgálat befejezése nem lehetséges.

Áht. 64/D. § (11)

Ha a helyi önkormányzat elfogadja a Kincstár felhívását, nem kerül sor felülvizsgálati eljárásra, a Kincstár nem hoz határozatot. Ebben az esetben a fizetési határidő az önkormányzat elfogadó nyilatkozatától kezdődik

Áht. 68. § (1)

Az Áht. korábbi módosítása nyomán a Kormánynak nem feladata, hogy a helyi önkormányzatokat előzetesen tájékoztassa a költségvetési irányelvekről, így az önkormányzatok a benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján készíthetik elő költségvetési rendeletüket.

Áht. 88. § (4)

Azt rögzíti, hogy a törvény által létrehozott költségvetési szervek (pl. minisztériumok) esetében az alapító okiratot a fejezet felügyeletét ellátó szervnek kell kiadnia.

Áht. 88/B. § (3)

A módosítás megteremti a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személyek – területfejlesztési tanácsok, kistérségi társulások – törzskönyvi nyilvántartásának a jogalapját.

Áht. 93. § (11)

Kötelezettségvállalás meghiúsulása esetén – ha azt a maradvány terhére vállalták – az összeg újbóli felhasználása a pénzügyminiszter egyetértésével történhet. Így érvényesülhet az Áht. azon rendelkezése, mely a pénzügyminisztert hatalmazza fel a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jóváhagyására.

Áht. 93/A. §

A javaslat garanciális előírásokat tartalmaz arra, hogy a költségvetési szervek a személyi juttatási előirányzatukon belül kötelesek ösztönző bérkeretet képezni, a fel nem használt előirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. A mértéket az éves költségvetési törvény állapítja meg.
A közoktatás esetében a létező konstrukció miatt – minőségi munkavégzés ösztönzése – indokolt e terület külön kezelése.

Áht. 100. §

A módosítások a többcélú kistérségi társulások és a társulási törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulások számára biztosítja az önkormányzatokat e körben megillető gazdálkodási jogosítványokat.

Áht. 109/A. § (4) és (7)

A hatékonyabb vagyongazdálkodás biztosítása, a kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel felhasználásának ésszerűsítése, az egyes költségvetési szervek között az értékesíthető ingatlanállományból fakadó különbségek mérséklése érdekében az ingatlanértékesítési bevételeknek a vagyonkezelőt megillető hányada 50%-ról 20%-ra csökken.

Ugyancsak a hatékonyabb vagyongazdálkodást szolgálja azon kötelezettség előírása, mely szerint a központi költségvetési szervek az állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanokat kötelesek felajánlani a KVI-nek. Hasonló eljárás indokolt a tartós bérbeadás esetén is.

Áht. 109/D. § (3) és (6)

A javaslat szerint változnak a kincstári vagyon versenyeztetés nélküli értékesítésének szabályai.

A verseny nélküli értékesítés felső értékhatára 5 millió forintra emelkedik. Lehetővé teszi a javaslat a verseny mellőzését akkor is, ha a vevő jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultja, illetőleg helyi önkormányzat. A jogszabályban biztosított elővásárlási jog az adott vagyontárgyhoz fűződő olyan érdeket feltételez, amelynek esetében méltányos lehet a jogosult előnyben részesítése. Az önkormányzatok mint helyi közösségek számára történő értékesítés esetében szintén nem lenne kötelező a vagyontárgy pályáztatása.

Áht. 109/F. § (6)

A hatékonyabb vagyongazdálkodás jogszabályi feltételeinek megteremtése, az állami feladatellátáshoz nem szükséges, kihasználatlan vagyontárgyak ésszerű hasznosítása, a kincstári vagyon feletti fokozottabb tulajdonosi kontroll biztosítása érdekében a KVI az eddigieknél tágabb lehetőséget kap a központi költségvetési szervek vagyonkezelővé történt kijelölésének visszavonására.

Áht. 109/I. § (2)-(3)

A javaslat egyértelműsíti, hogy a védett vagyoni kör tekintetében az elidegenítéshez a védettség jellege szerint illetékes miniszter egyetértésén túl – az általános szabályoknak megfelelően – a kincstári vagyonért felelős miniszter jóváhagyása is szükséges.

A termőföld értékesítéséből származó bevételeket az életjáradék fizetésre is fel lehet használni.

Áht. 109/K. § (10)

A kormánydöntés alapján ingyenesen kapott ingatlanokat az önkormányzatok a vállalt juttatási cél elérése érdekében értékesíthetik. Az önkormányzati közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a javaslat szerint öt éven belüli eladás esetén sem kell a bevétel 50 %-át a KVI-nek átutalniuk, azt teljes egészében felhasználhatják.

Áht. 109/K. § (12)-(16)

A rendelkezés a honvédelmi és rendvédelmi célra feleslegessé vált ingóságok értékesítésének meggyorsítását, a karitatív, múzeumi vagy egyéb közérdekű célra még hasznosítható eszközök ingyenes átruházásának, valamint a nem hasznosítható ingóságok megsemmisítésének lehetővé tételét szolgálja. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvényben már szerepelt a honvédelemre hasonló rendelkezés, a módosítás ezt építi be az Áht-ba.

Áht. 124. § (2) n) és x)

Felhatalmazó rendelkezés a Kormány számára az Áht. 18/C. §-ának (7) bekezdéséhez és 48. §-ának b) és q) pontjához kapcsolódóan.

Áht. 124. §-a (7)

Összefügg a módosítandó Áht. 11/A. § (3) bekezdéssel.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

85. §

A javaslat egyértelművé teszi, hogy az állami vizsgák rendszere magában foglalja a művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát is. Világossá teszi továbbá azt is, hogy az egyes állami vizsgákat milyen követelmények szerint kell megtartani. Lényeges változás, hogy központi vizsgakövetelmények az érettségi vizsgához készülnek.

A hatályos rendelkezések nem adnak választ arra kérdésre, hogy a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga megszervezése milyen követelmények alapján valósul meg. A javaslat megfogalmazza a feladatokat: az oktatási miniszter kiadja az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját, amelyben foglaltak alapján az iskola a helyi tantervében meghatározza a vizsgák követelményeit és témaköreit.

A hatályos rendelkezések előírják, hogy a közoktatás intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. Nem adott azonban választ arra a kérdésre, hogy melyek ezek a feltételek. A javaslat világossá teszi, hogy a közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatainak ellátásához szükséges helyiségekkel, valamint állandó alkalmazottakkal.

A közoktatási intézmények működéséhez minőségirányítási programot kell készíteni, a hatályos rendelkezések alapján. Ebben kell meghatározni az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A minőségirányítási program tartalmazza a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A javaslat e rendelkezéseket kiegészíti annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő információt kapjanak arról az intézményről, amelybe gyermeküket járatják.

A javaslat következetesen végigviszi azt az elvet, hogy az állami vizsgák közül az érettségi vizsgát kell központi vizsgakövetelmények alapján

megszervezni. Ezért előírja, hogy az iskolák pedagógiai programjába épüljön be az állami vizsgák megszervezéséhez szükséges követelményrendszer.

A nem helyi önkormányzat által alapított nevelési-oktatási intézmények működésének a megkezdéséhez jegyző, főjegyzői engedélyre van szükség. A hatályos rendelkezések alapján a jegyzők, főjegyzők mérlegelésén múlik annak eldöntése, hogy az indítani kívánt nevelési-oktatási intézmény a szükséges feltételekkel rendelkezik-e. A javaslat a korábbinál pontosabban határozza meg, hogy mely kérdéseket kell vizsgálni az engedély kiadása előtt. A legfontosabb előfeltétel, hogy biztosítva legyen az állandó saját székhely és az állandó saját alkalmazotti létszám.

Új vonása az engedélyezési eljárásnak, hogy a nevelési-oktatási intézmény létesítőjének előzetesen megfelelő pénzügyi biztosítékot kell letétbe helyeznie. Ez biztosítja, hogy az újonnan megalakuló nevelési-oktatási intézmény tevékenységének kibővítéséhez szükséges összeg rendelkezésre álljon.

Számos olyan iskola működik az országban, amelyik a székhelyén kívüli feladatellátási-helyen végzi a tevékenységét. A telephely esetében indokolt lefolytatni ugyanazt a vizsgálatot és engedélyezési eljárást, mint a székhely tekintetében.

A hatályos rendelkezések az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmények költségvetési támogatásánál különbséget tesznek azon az alapon, hogy az intézmény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozik-e, vagy sem. A különbségtétel lényege az, hogy amennyiben a helyi önkormányzat olyan nevelési-oktatási intézményt ad át az egyházi jogi személynek, amelyik nem tartozik az említett törvény hatálya alá az egyházi jogi személyek részére járó kiegészítő támogatást az átadó helyi önkormányzat megtéríti a költségvetés részére. A gyakorlatban azonban nem volt egyértelmű, hogy e rendelkezést alkalmazni kell-e olyan esetben is, amikor egy adott intézményi épületben a nevelés és oktatás az átadás pillanatában nem folyik, azonban az átadás utáni tanévben, nevelési évben változatlan vagy nagyjából azonos személyi körben tovább folytatódik a nevelő és oktató munka.

A javaslat szövegpontosítást tartalmaz, figyelembe véve, hogy nem volt egyértelmű a közigazgatási hivatalok eljárási jogosultsága abban az esetben, amikor megállapították a semmisségi ok fennállását.

A javaslat kibővíti az országos mérési feladatokat, annak érdekében, hogy rendszeressé váljon a közoktatás rendszere működésének vizsgálata.

A hatályos rendelkezések előírják a fenntartó részére, hogy rendszeresen értékelje az általa működtetett nevelési-oktatási intézmény munkáját. A javaslat e rendelkezést kiegészíti azzal, hogy az értékelés megállapításait nyilvánosságra kell hozni.

A hatályos rendelkezések alapján az alapfokú művészeti oktatásban folytatott tanulmányok után a tanulónak térítési díjat, vagy tandíjat kell fizetnie. A térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások idejét határozzák meg a hatályos

rendelkezések heti hat tanórai foglalkozásban. A gyakorlatban azonban gondot okozott az, hogy nem volt egyértelműen tisztázva hány alapfokú művészetoktatási intézményben, hány művészeti képzésben vehet részt a tanuló térítési díj fizetése mellett.

Változik az alapfokú művészetoktatás igénybevételének feltétele. Az eddigi egységes huszonkettedik életév helyett a kedvezményes, a térítési díj fizetés mellett igénybe vehető szolgáltatás a tanulói jogviszony fennállásához kötődik.

A hatályos rendelkezések meghatározzák, hogy mely szolgáltatásokat lehet igénybe venni térítési díj fizetés mellett. Nem határozzák azonban azt a minimális összeget, amelyet ilyen esetben a szolgáltatás igénybe vevőtől kérni kell. A javaslat egyértelművé teszi, hogy milyen eljárást kell követni. Ugyanakkor kiveszi e rendelkezések alól a hátrányos helyzetű tanulókat.

A javaslat újrafogalmazza a finanszírozás alapelveit. A javaslatban található szabályozás a korábbi rendelkezésekhez képest nagyobb mozgásteret biztosít az Országgyűlésnek a költségvetési hozzájárulások megállapításához.

Fontos változás, hogy a javaslat egyértelművé teszi a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartói kötelezettséget a normatív költségvetési hozzájárulások igénylésével összefüggésben.

A tájékoztatás céljait szolgálja az az előírás, amelyik kötelezi az intézményfenntartót arra, hogy hozza nyilvánosságra milyen összegű támogatásban részesült a feladatainak ellátásával összefüggésben.

A javaslat a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók körében meghatározza a halmozottak hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók körét. Ez a szűkítés nyújt lehetőséget arra, hogy az esélyegyenlőség biztosításához további kedvezményeket állapíthasson meg a jogszabály az e körbe tartozók részére.

Módosul a második és további szakképesítés fogalma, arra való tekintettel, hogy a jövőben lemenő rendszerben megszűnik a második szakképesítés megszerzésének az ingyenessége.

A javaslat meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek fokozatosan felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. Miután változnak az egyes szolgáltatások igénybevételének feltételei, ezek a változások nem érintik azokat, akik már megkezdték a tanulmányaikat.

Figyelembe véve, hogy a közoktatási intézmény vezetői megbízására vonatkozó rendelkezések 2006. szeptember 1-jétől kötelezőek indokolt, hogy ettől az időponttól kezdődően járjon teljesítménypótlék, ha a vezetői megbízásokat egy adott intézményben nem adják ki teljes egészében.

A javaslat változtat a vezető-helyettesi megbízások kötelező kiadására vonatkozó előírásain. A változtatás megnöveli azt a tanulói létszámot, amelyek mellett kötelező a vezető-helyettes beállítása.

Az alapfokú művészetoktatás kikerül a kötelező önkormányzati feladatok köréből, azonban a javaslat továbbra is garantálja, hogy költségvetési támogatást kapjon.

A javaslat világossá teszi, hogy a közoktatás intézményei nem csak a szoros értelemben vett közoktatási feladatokat látnak el, hanem más ágazatba tartozó feladatokat is.

Lényeges változást jelent, hogy amennyiben a tanulónak a törvény rendelkezései alapján térítési díjat kell fizetnie csak abban az esetben vehető figyelembe a normatív hozzájárulás megállapításánál, ha ezt a térítési díjat meg is állapították részére és be is szedték.

A javaslat újrafogalmazza pedagógus munkaköri feladatait, a tanórai foglalkozásokkal le nem kötött idő tekintetében. Nem teszi kötelezővé e feladatok ellátását, hanem rábízza a munkáltatói jogkör gyakorlójára, hogy milyen feladatok ellátását írja elő. Lényeges azonban, hogy ezeket a tevékenységeket munkaköri feladatként kell ellátni.

A javaslat lehetővé teszi, hogy az emeltszintű érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi eljárás összekapcsolódjon. A felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez szükség van az érettségin elért adatok továbbítására.

Az információs rendszer hatályos rendelkezései alapján azonosítószámot csak az újonnan felvett pedagógusok, pedagógiai szakértők részére lehet kiadni, illetőleg az újonnan belépő tanulóknak. Indokolt azonban lehetővé tenni, hogy mindenki megkaphassa az azonosítószámot.

A javaslat a maximális létszámot „kicseréli” átlaglétszámra. Ez a változás a korábbinál rugalmasabb oktatásszervezési feltételeket teremt az intézményekben.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

86. §

A javaslat módosítja egyes nyelvpótlékok mértékét, lehetővé teszi, hogy 35 éves ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkezők is jogosultak legyenek jubileumi jutalomra, valamint az e törvény hatálya alá tartozók – a köztisztviselőkhöz hasonló feltételekkel – lakáshitel igénybevételére.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény szerint az ügyészeket szolgálati jogviszonyuk alatt – adott feltételek teljesülése esetén – lakásvásárlási, illetve lakásépítési támogatás illeti meg. Hitel felvételük esetén a jövőben állami kezességvállalás illeti meg az ügyészeket is. Törvényi szintű szabályozásban indokolt rögzíteni azokat az eseteket, amikor a kezességvállalás ideje alatt az ügyész szolgálati viszonya neki felróható okból szűnik meg. A törvénymódosítás rendezi, hogy a szolgálati viszony megszűnésekor a munkáltató értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet megállapítja az egyszeri kezességvállalási díjat, melyet az adósnak 30 napon belül kell megfizetnie. Amennyiben az adós ennek nem tesz eleget, úgy a pénzintézet értesíti az illetékes APEH-et a díj beszedése céljából. A módosítás egyértelműsíti, hogy mind a beváltott állami kezesség, mind a meg nem fizetett egyszeri

kezességvállalási díj a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősül, melyet az APEH-nak kell beszednie.

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

87. §

(1)-(2) A Nemzeti Földalapról szóló, a 2002. évi XXVI. törvénnyel módosított 2001. évi CXVI. törvény 6. §-ának (1) bekezdése határozza meg a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földeket. Nem kerültek át a Nemzeti Földalap vagyoni körébe azok a védett és védelemre tervezett természeti területek, amelyek korábbi vagyonkezelője az ÁPV Rt. volt (ezek a természeti területek eredetileg az Állami Vagyonügynökséghez tartozó egykori állami gazdaságok kezelésében voltak, mindaddig, amíg a társasággá történő átalakulásukat megelőzően kezelői jogukat az ÁVÜ elvonta). A javaslat ennek a helyzetnek a megszüntetését, az állam vállalkozói és kincstári vagyonkörébe tartozó természetvédelmi területek egységes vagyonkezelésének megvalósítását célozza.

(3) Az állami tulajdonú társaságok reorganizációjára felhatalmazást nem indokolt csak a privatizálandó cégekre szűkíteni, ezért a javaslat kiterjeszti ennek lehetőségét a vagyonkezelési célra is.

(4) A Priv.tv. jelenleg tartalmazza a HM-től történt vagyonátvételekről szóló törvényi felhatalmazások felsorolását, ezeket törölni kell, mivel az Áht. is kimondja 2005-től, hogy az ÁPV Rt. megállapodás alapján veszi át ezeket az ingóságokat.

(5) A Priv.tv. 69/A. §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel, amely a fentebb említett természetvédelmi területek egységes vagyonkezelésének megvalósítását célzó javaslattal áll összefüggésben.

A Priv.tv. 69/A. §-ának a javaslat szerinti (6) bekezdése az ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok értékesítési lehetőségével egészül ki, azzal a megkötéssel, hogy az értékesítési bevételt ugyanarra a célra használhatják fel az önkormányzatok, amire az ingatlant kapták.

(6)-(8) A Priv.tv. mellékletének módosításai a következők miatt szükségesek:

- Az Állami Autópálya Kezelő Rt-t 2004 során a Kormány átcsoportosította a kincstári vagyonból a vállalkozóiba. Az állami autópályákat kezelő társaság tartós állami tulajdonba sorolását tevékenysége indokolja;
- az Agroster Besugárzó Rt. és az Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. 50%+1 szavazat mértékének 25%+1 szavazat mértékre történő csökkentését, a Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. 100%-os tartós állami tulajdoni hányadának 25%+1 szavazat tulajdoni arányra történő módosítását szintén az említett 2050/2004. számú Korm. határozat indokolja;
- A VITUKI Rt. közhasznú társasággá alakult, így indokolt a változás átvezetése.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

88. §

A javaslat – összhangban a köztisztviselői törvény módosításával – megszünteti a kiemelt nyelvek után járó nyelvpótlék alanyi jogúságát.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

89. §

A tulajdoni lap hiteles másolatáért fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj mértékének változását a biztonsági jelzés többletköltségei indokolják.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

90. §

A Hpt. módosítása a fiatalok lakáshitel-garanciájához kapcsolódik, célja annak biztosítása, hogy minden hitelintézet részt vehessen az állami kezességvállalással biztosított lakáshitel nyújtásában, amennyiben a lakás hitelbiztosítéki értékét a külön jogszabályban rögzített szabályok figyelembevételével készített és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzat szerint állapította meg. Jelenleg e szabályzatot csak a jelzálog-hitelintézetek esetén kell jóváhagynia a Felügyeletnek. A Hpt. módosítása az érték-megállapítási szabályzat felügyeleti engedélyezését minden hitelintézet esetén előírja.

A módosítás azért indokolt, mert az Európai Unió Tanácsának a pénzügyi rendszer pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, a 97/2001. sz. Irányelvvel módosított 91/308. sz. Irányelv 6. cikke szerint a pénzügyi intézményeknek a kijelölt hatóság kérelme alapján is meg kell adniuk a szükséges információkat és azok külföldre továbbítását is lehetővé kell tenni.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

91. §

A javaslat módosítja egyes nyelvpótlékok mértékét, lehetővé teszi, hogy 35 éves bírói szolgálati viszonnyal rendelkezők is jogosultak legyenek jubileumi jutalomra, valamint az e törvény hatálya alá tartozók – a köztisztviselőkhöz hasonló feltételekkel – lakáshitel igénybevételére.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény szerint a bírákat szolgálati jogviszonyuk alatt lakásvásárlási, illetve lakásépítési támogatás illeti meg. Hitelfelvételük esetén a jövőben állami kezességvállalás illeti meg az ügyészeket is. Törvényi szintű szabályozásban indokolt rögzíteni azokat az eseteket, amikor a kezességvállalás ideje alatt a bíró szolgálati viszony neki felróható okból szűnik meg. A törvénymódosítás rendezi, hogy a szolgálati viszony megszűnésekor a munkáltató értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet megállapítja az egyszeri kezességvállalási díjat, melyet az adósnak 30 napon belül kell megfizetnie. Amennyiben az adós ennek nem tesz eleget, úgy a pénzintézet értesíti az illetékes APEH-et a díj beszedése céljából. A módosítás egyértelműsíti, hogy mind a beváltott állami kezesség, mind a meg nem fizetett egyszeri kezességvállalási díj a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősül, melyet az APEH-nek kell beszednie.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

92. §

A bírákra vonatkozó jogosultság kiterjed az igazságügyi alkalmazottakra is.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint az igazságügyi alkalmazottakat szolgálati jogviszonyuk alatt lakásvásárlási, illetve lakásépítési támogatás illeti meg. Hitelfelvételük esetén a jövőben állami kezességvállalás illeti meg az ügyészeket is. Törvényi szintű szabályozásban indokolt rögzíteni azokat az eseteket, amikor a kezességvállalás ideje alatt a munkavállaló szolgálati viszonya neki felróható okból szűnik meg. A törvénymódosítás rendezi, hogy a szolgálati viszony megszűnésekor a munkáltató értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet megállapítja az egyszeri kezességvállalási díjat, melyet az adósnak 30 napon belül kell megfizetnie. Amennyiben az adós ennek nem tesz eleget, úgy a pénzintézet értesíti az illetékes APEH-et a díj beszedése céljából. A módosítás egyértelműsíti, hogy mind a beváltott állami kezesség, mind a meg nem fizetett egyszeri kezességvállalási díj a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősül, melyet az APEH-nak kell beszednie.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

93. §

A 2004. január 1-jén hatályba lépett kormányrendelet alapján jelenleg 278 települési jegyző (a városokban, illetve a kijelölt településeken) lát el kiemelt építésügyi hatósági feladatokat, e szám további növelése nem indokolt. A köztársasági elnök 2004. május 25-én döntött 18 település várossá nyilvánításáról, a módosítás az új városokat emeli ki a feladatellátás általános szabálya alól.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

94. §

A tizenharmadik havi nyugdíj jogosultsági szabályainak pontosítása.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

95. §

Az (1)-(3) bekezdéshez: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény hatályos 21.§-a egységesen kezelve a gyógyszereket a törzskönyvezett gyógyszereknél és a gyógyszertárakban előállított készítmények esetében is a forgalomba hozatali engedély jogosultja által kezdeményezett egyedi hatósági eljáráshoz köti a gyógyszer árához nyújtott támogatás megállapításának kötelezettségét. Tekintettel arra, hogy az egyedi eljárás lefolytatása a gyógyszertárakban előállított készítményeknél – forgalomba hozatali engedély jogosultjának hiánya, illetve a konkrét készítmények meghatározhatatlansága okán – fogalmilag kizárt, az árhoz nyújtott támogatás megállapításának jelenlegi törvényi szabályai e termékkör tekintetében alkalmatlanok a támogatás meghatározására. Ez utóbbi gyógyszereket az egyedi orvosi előírat alapján a gyógyszerészek állítják elő a gyógyszertárakban, a részben az orvos által meghatározott gyógyszeralapanyagok, részben a Magyar Gyógyszerkönyv előírásai alapján.

Figyelemmel arra, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás közösségi jogi alapját jelentő – az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételét szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló – 89/105/EGK tanácsi irányelv hatálya csak a törzskönyvezett és forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekre terjed ki, ugyanakkor a gyógyszertárakban előállított készítmények árához nyújtandó támogatás szükségessége iránti egészségpolitikai igény változatlan, a támogatás megállapításának törvényi szintű megjelentetése szükséges.

A (4)-(5) bekezdésben a javasolt pontosítás egyértelművé teszi, hogy aki GYES, GYET mellett munkát vállal az ezen ellátások mellett betegsége esetén jogosult táppénzre vagy baleseti táppénzre is. E mellett a változtatás egyszerűsíti az ilyen esetekben történő táppénz-megállapítás szabályait is.

A (6) bekezdés a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egyes gyógyászati ellátások árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás mértékére, a támogatás alapjával kapcsolatos hatásköri és eljáráskörі szabályok meghatározására vonatkozó felhatalmazás, amely az egyértelműbb, átláthatóbb szabályozás érdekében szükséges.

A (7) bekezdés a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatási rendszerbe történő befogadására, támogatás mértéknek megállapítására vonatkozó miniszteri felhatalmazás egységesítését szolgálja.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

96. §

Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények csak a kötelezően ellátandó oktatási feladatokhoz kaphatnak kiegészítő támogatást.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

97. §

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása a szervezeti intézkedéshez kapcsolódóan a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság megszüntetéséről és az általa kötött szerződések jogutódlásáról rendelkezik.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

98. §

A módosítás lehetőséget ad arra, hogy a jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét a Magyar Államkincstár elnöke kivételes méltányosságból kérelemre elengedheti vagy mérsékelheti, meghatározott feltételek fennállása esetén.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosítása

99. §

A hatályos törvény szűk körben határozza meg a szakirányú felsőfokú végzettséget. A módosítás szakirányú felsőfokú végzettség megkövetelése helyett lehetővé teszi a tíz éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező, 55. életévet betöltött személyek megválasztását, ugyanakkor a megbízás megszűnik a 65. életév betöltésével.

A módosítás lehetővé teszi, hogy a Felügyelet a tényleges adott évi bevétel tizenöt százalékának megfelelő mértékig tartalékot képezhessen.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

100. §

A javaslat – összhangban a köztisztviselői törvény módosításával – megszünteti a kiemelt nyelvek után járó nyelvpótlék alanyi jogúságát.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

101. §

A javaslat a törvényben szabályozott egyes eljárásokért fizetendő eljárási díj összegének növelését tartalmazza (az összeget a mindenkori minimálbér egyötöde helyett annak egynegyedében meghatározva).

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosítása

102. §

Az ORFK Pénzmosás elleni osztálya a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 87. §-a alapján a pénzmosással összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat nemzetközi kötelezettségvállalás alapján jelenleg is továbbíthatja külföldre, de egyértelműbbé válik, ha ezt a jogosultságot a Pmt-ben meghatározzuk.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosítása

103. §

A földgázárak kőolajár miatti bizonytalansága és az árfolyam változások miatt a közüzemi nagykereskedőknél a szabályozásban elismertnél nagyobb nyeresége képződhet. A módosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy a nagykereskedő választása szerint ezt a célelőirányzatba befizesse. Ez biztonságosabbá teszi a lakossági földgáz árkompenzáció forrását.

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosítása

104. §

2005. évtől a Nemzeti Civil Alapprogramon számára nyújtandó forrás számítási módja pontosításra kerül.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

105. §

A cukorilleték megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza a törvénymódosítás.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

106. §

A környezetterhelési díj teljes mértékének a hatályba lépése fokozatosan kitolódik 2009. évre.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

107. §

Hatályba léptető rendelkezés.

108. §

(1)-(2) A nyugdíjszabályok változását érintő átmeneti rendelkezések.

109. §

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

110. §

Átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a köztisztviselők, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények alkalmazásához.

111. §

Felhatalmazó rendelkezések.

112. §

(3) A rendelkezés a korábbi jogszabályok szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes településrendezési tervek alkalmazási idejét hosszabbítja meg 2007. december 31-ig.

(4)-(8) bekezdésekhez: alapilletmény-eltérítésnél a +20%-os eltérítési lehetőség +40%-ra emelése. A módosítás célja: nagyobb mozgástér a munkáltatónak a minőségi munka díjazására.

(4) bekezdéshez: szakmai tanácsadói cím adományozási feltételeinek módosítása (legalább 5 év helyett legalább 3 év közigazgatási gyakorlat).

113. §

A 2004. évben az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként a MÁV Rt. részére gyártott iker motorkocsik pénzügyi elszámolásáról a Kormány a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 111. §-ának felhatalmazása alapján hozott határozatot, illetve határozatokat. /A megelőző évi rendelkezéssel megegyezően./

A fenti szövegjavaslat azonos tartalommal 2005. évre adja meg a felhatalmazást, amelyre – a Magyar Államkincstárral egyeztetetten – azért teszünk javaslatot, mert bár a többször módosított szállítási szerződés szerint ez évben a gyártás befejeződik és az év végével a motorkocsik beérkezése megtörténik (még 10 járműszerelvény nincs az országban), a biztonság azt kívánja, hogy az esetleges áthúzódás esetére is legyen meg a felhatalmazás.

Felhatalmazó rendelkezés Kormány számára az éven túli kötelezettségvállalásba bevonható előirányzatok és mértékük meghatározására.

114. §

A javaslat a Nemzeti Autópálya Rt-nek (NA Rt.) a gyorsforgalmi és elkerülő utak építéséhez – állami kezesség mellett - felvett hiteleinek átvállalására ad felhatalmazást. A társaság hiteleinek közel fele 2005. március 31-én, a fennmaradó része 2006. március 31-én jár le. Az NA Rt. a hitelek visszafizetéséhez saját bevétellel nem rendelkezik, így a törlesztés forrását mindenképpen az Államnak kell finanszíroznia.

Az NA Rt. az elkészülő utakat átadja az Államnak, a hitelátvállalást ezzel szemben számolja el a társaság. Az útátadások a 2002. évi költségvetésről szóló – módosított – 2000. évi CXXXIII. törvény 122. §-a (7) bekezdésének rendelkezése alapján adó- és illetékmentesek.

115. §

A lakosságot, illetve meghatározott közösségi szolgáltatások nyújtó szervezeteket indokolatlanul terhelő üzemben tartási díj átvállalása az azt fizetőktől a Kormány programjának részeként valósult meg. Mivel a média törvény ilyen értelmű módosítását elvetette az Országgyűlés, az évenkénti törvényi felhatalmazás alapján történik. Összegét eddig az utolsó ismert bevétel tényszámához igazítottan határozta meg a költségvetés, ezzel a közületi díjfizetőket is mentesítve. Az egyéni díjfizetés alapját adó készülékszámot 2005-ben az önálló háztartások átlagos számához igazítva, szervezetek díjfizetési kötelezettségét a statisztikák alapján határozza meg a törvény, az APEH feladatává téve a közületek által fizetendő díjak

beszedését. Mivel ez – a kötelezettek szempontjából – új tehernek minősül, legalább 45 napos felkészülési időt kell biztosítani számukra. Ezen idő alatt a Kormánynak kell átvállalnia a díjfizetést szabott összeg szerint. Amennyiben ez alatta marad a várhatónak – ami a háromszoros díjfizetési kötelezettségeket is figyelembe vevő becslés valószínűsít -, a negyedévenkénti kiegészítés helyreállítja az egyensúlyt. Az esetleges likviditási gondok elkerülésére a várhatótól elmaradt bevételt a Kormány átmenetileg, vagy véglegesen kiegészíti. Az át nem vállalt közületi díjfizetés következtében lehetővé vált megtakarítás erejéig a költségvetés közszolgálati műsorszámok támogatása céljára keretet hoz létre. A törvény által megszabott beszedési költség hozzávetőleg megegyezik az átvállalás előtti időszak megbízottja által felszámítottal.

116. §

A Strukturális Alapok támogatásai kapcsán az 1260/1999. Tanácsi Rendelet értelmében biztosítani kell, hogy az Operatív Programok között a közösségi jogszabályban meghatározott szervezetek átcsoportosítási joggal rendelkezzenek. A § megteremti ennek a lehetőségét.

117. §

Egyes uniós támogatások (pl. a PHARE előcsatlakozási program utódjának tekinthető ún. Átmeneti Támogatás) esetében a programok megvalósításának időpontja nem határozható meg egyértelműen. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy valamely fejezet előre nem tervezett uniós forráshoz jut, illetve a tervezettnél nagyobb uniós támogatás felhasználására van lehetősége. Annak érdekében, hogy ezen uniós források is felhasználásra kerülhessenek, mindenképpen szükség van a hazai társfinanszírozás biztosítására.

118. §

A Strukturális Alapok támogatásai kapcsán az 1260/1999. Tanácsi Rendelet értelmében biztosítani kell, hogy az Operatív Programok között a közösségi jogszabályban meghatározott szervezetek átcsoportosítási joggal rendelkezzenek. A § megteremti ennek a lehetőségét.

119. §

Annak érdekében, hogy az Unió támogatásainak felhasználását semmi ne akadályozza, célszerű az előre nem látható kiadások fedezetére (pl. árfolyamveszteség elszámolása) céltartalékot képezni. A § a céltartalék felhasználását szabályozza.

120. §

A felsőoktatási törvény rögzíti a programfinanszírozási előirányzat és az oktatást megalapozó kutatási támogatás intézményi összege minimumának számítási módját. A javaslat e túlhaladott kalkulációs követelménytől való eltérésre ad törvényi felhatalmazást.

121. §

Több éven át történő megvalósítás miatt szükséges az előleg folyósítás biztosítása.

122. §

A Ptk. késedelmi kamatát érintő átmeneti rendelkezés.

123. §

(1) bekezdéshez: A rendelkezés biztosítja a Hungaroring Sport Rt. számára az ÁFA-arányosítási kötelezettség alóli mentességét.

(2) bekezdéshez. Az autópálya-építések finanszírozásának elősegítése érdekében az ÁFA (maximum 60 napos) Kincstár általi megelőlegezésére – a 4-es metró építésére kialakított konstrukciónak megfelelően – a Nemzeti Autópálya Rt is lehetőséget kap.

124. §

A Strukturális Alapok támogatásainak lebonyolítását (pályáztatás, a beérkezett pályázatok értékelése, szerződéskötés előkészítése) az ún. közreműködő szervezetek végzik. Ezen közreműködő szervezetek zavartalan működését biztosítja a rendelkezés azzal, hogy szükség esetén lehetővé teszi pótlólagos finanszírozás biztosítását.

125. §

A közmédiumok archívumai jelentős nemzeti értéket képviselnek, amelyeknek csak közgyűjteményben lehet megfelelő helyük. Ennek érdekében a költségvetés forrást biztosít – elsőként – a Magyar Televízió archívumának részbeni megvásárlásához a közeljövőben létrejövő és a megfelelő kezelést biztosítani képes Nemzeti Audiovizuális Archívum számára.

126. §

Vízkészletjárulék meghatározása.